

1500111-03.2021.8.26.0412

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: ANDRESSA MARIA TAVARES MARCHIORI

Comarca: Palestina

Foro: Foro de Palestina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... combatido com vistas a evitar o tráfico e outros crimes que decorrem dele.

3. MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES DO FATOS: A seguir foram os autores do fato esclarecidos de que a transação penal não acarretará reincidência; não gerará efeitos civis; não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo requisição judicial e sua aceitação não importa em reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE PALESTINA

Rua Capitão Faria, n. 1048, Fórum, Centro, Palestina, CEP 15470-000

Horário de atendimento ao público: das 12h30min às 19 horas

DATA: 9 de fevereiro de 2022

LOCAL: Sala de Audiências

AUTOS Nº: 1500111-03.2021.8.26.0412

JUÍZA DE DIREITO: Dra. Andressa Maria Tavares Marchiori

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Dr. Gustavo Yamaguchi Miyazaki

ÂUTORES DO FATOS: VINICIUS MOREIRA DE SÁ e DAVI HENRIQUE CALBO (presentes)

ADVOGADO: Dr. Cleber Uehara (plantonista)

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

1. PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS: Não houve composição dos danos civis, porque a vítima primária é a saúde pública.

2. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: Considerando que os autores do fato preenchem os requisitos objetivos e subjetivos do art. 76, § 2º da Lei n. 9099/95, o Ministério Público propõe a aplicação imediata da medida restritiva de direitos de Advertência verbal (audiência virtual). Os efeitos nocivos da droga foram-lhe detalhados e foram eles instados a pararem com o uso, considerando que não recomendaria a prática a um filho seu ou a outra pessoa de sua família. Além disso, foi-lhes esclarecido que em Palestina-SP o uso de droga tem sido firmemente combatido com vistas a evitar o tráfico e outros crimes que decorrem dele.

3. MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES DO FATOS: A seguir foram os autores do fato esclarecidos de que a transação penal não acarretará reincidência; não gerará efeitos civis; não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo requisição judicial e sua aceitação não importa em reconhecimento da responsabilidade. Foi ainda esclarecido de que nos próximos 5 anos não poderão receber o mesmo benefício (por força do art. 76, § 2º, II, da Lei n. 9099/95). Após o devido esclarecimento os autores do fato, e com a anuência de sua defesa, aceitaram a proposta apresentada pelo Ministério Público.

4. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO: Pela MM. Juíza de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. Tendo em vista que os autores do fato preenchem os requisitos do § 2º do art. 76 da Lei n. 9.099/95, na forma do § 4º do citado artigo, homologo, por sentença, para que produza todos os efeitos legais, a transação penal celebrada, e desde já cumprida. Extingo a punibilidade. Dou esta por publicada e as

partes por intimadas. Registre-se".

Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Termo digitado e lavrado por mim, ____ (Antonio Silvio Volpe Sagliocco, Matrícula 94.430- DC. 4), Organizador das Audiências. Termo digitalmente assinado pela magistrada.